

[19] [주의] 사항

1. 제 목 : 매입임대주택 기존 임차인 관리 미흡
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 : □□지역본부 ■■■■■■사업단 ■■■권 ■■■■■■센터 ○○ ○급 GGG(주의)
4. 내 용 :

위 관련자는 2014. 1. 23.부터 감사일 현재까지 □□지역본부 ■■■■■■사업단 ■■■권 ■■■■■■센터에 근무하면서 다가구 매입임대 업무를 담당하고 있다.

「기존주택 매입임대사업 업무처리지침」 제46조에 따르면 주택 매매계약 체결 후 공사는 기존 임차인에게 매입임대 임차인으로의 전환계약 가능 요건 및 구비 서류(제1항 제5호), 전환계약 미체결 시 퇴거안내(제1항 제6호) 등에 관한 사항을 안내하여야 하고, 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 1개월 전까지 임차인에게 임대차기간이 만료되는 사실과 제1항 제5호 및 제6호의 사항을 통지하도록 규정하고 있다.

따라서 임대차 기간 만료 1개월 전까지는 기존 임차인에 대하여 자격요건을 갖춘 경우 전환계약을 체결할 수 있도록 안내하고, 전환계약 가능 요건에 부합하지 않거나 전환계약을 희망하지 않는 경우에는 임대차 기간이 만료되는 시점에 해당 주택에서 퇴거토록 조치하여야 한다.

그런데도 위 관련자는 [표 25]와 같이 매입주택 기존 임차인의 임대차기간 만료 계약 건에 대해 전환계약 등에 관한 통지를 누락한 사실이 있다.

[표 25] 매입한 주택의 기존임차인 임대차기간 만료 계약 건

(단위 : 천 원)

주소	호	임차인	계약일	임대차기간	보증금	임대료
000도 ■■■시 ■■■읍 **7길21 ***빌	201	@@@	2014. 6. 18.	2014. 2. 16.~2016. 2. 16.	10,000	360
000도 ■■■시 ■■■읍 **7길21 ***빌	303	###	2014. 6. 18.	2014. 2. 19.~2016. 2. 18.	30,000	460
000도 ■■■시 **7길5 **타운	202	\$\$\$	2014. 6. 18.	2013. 11. 13.~2014. 11. 12.	5,000	250
000도 ■■■시 **2길13 ***펠리체	202	%%%	2014. 6. 18.	2013. 6. 12.~2015. 6. 11.	30,000	0
000도 ■■■시 **2길29 **하늘	205	&&&	2014. 6. 5.	2013. 7. 19.~2015. 7. 18.	40,000	0

자료 : ■■■지역본부 제출자료 재구성

그 결과 기존 임차인에 대해 종전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차가 이루어져 매입임대주택의 정당한 입주대기자에게 공급이 지연되는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

■■■지역본부장은

다가구 매입주택의 기존 임차인 관리업무를 소홀히 한 관련자 ○○ ○급 GGG에게 “주의”를 촉구하시기 바랍니다(주의).